



**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/GQA/alp

Rol N°1673-2025

Santiago, uno de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

1°) Que, a fojas 205, reclama don Carlos Enrique Pismante Beltrán, candidato a Concejal por Paine, en las elecciones municipales 2024, contra la Resolución N°G18750 de cinco de mayo de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral, que rechazó la cuenta general de ingresos y gastos electorales de la candidatura y desestimó la solicitud de reembolso;

2°) Que, en lo pertinente a la reclamación, la resolución impugnada mantuvo una observación:

a) Observación N°6 (singularizada como N°4 en la resolución reclamada): Se declaró un gasto por \$2.667.500, por armado, instalación y desinstalación de propaganda electoral, según factura N°31 del proveedor "CyA S.P.A.", que no fue informado en la oportunidad prevista en el artículo 44 bis de la Ley N°19.884;

3°) Que el reclamante solicita que se tenga por aprobada la cuenta y se autorice el reembolso solicitado.

El reclamante sostiene que desconocía los procesos y que no contó con apoyo para subsanar las observaciones en su oportunidad. Señala que si bien cargó información en formularios equivocados, en la práctica su cuenta electoral se ajusta a la legalidad;

4°) Que de la revisión de los antecedentes, este Tribunal advierte que la documentación aportada por la candidatura es insuficiente para desvirtuar lo resuelto por el Servicio Electoral

En relación con la observación N°6, este Tribunal advierte que el gasto reprochado consistió en armado, instalación y desinstalación de propaganda electoral, lo que se enmarca dentro de la categoría prevista en el artículo 2 letra d) de la Ley N°19.884, por lo que debió ser informada previo al día de la elección, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 44 bis del señalado texto legal. Al no constar en autos el cumplimiento de dicha obligación corresponde el rechazo del gasto en virtud del artículo 47 inciso 5° de la referida Ley;

5°) Que, la inconsistencia determinada en la resolución impugnada es de tal entidad que permiten configurar la causal





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/GQA/alp

Rol N°1673-2025

de rechazo por omisiones graves previstas en el artículo 50 de la Ley N°19.884, por lo que corresponde rechazar la reclamación.

Acerca de la solicitud de reembolso, debe ser igualmente desestimada, atendido que el rechazo de la cuenta electoral obsta a la procedencia del reembolso, de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la Ley N°19.884; y

Por estas consideraciones **se rechaza** la reclamación interpuesta a fojas 205, por don Carlos Enrique Pismante Beltrán, candidato a Concejal por Paine, en las elecciones municipales 2024, contra la Resolución N°G18750 de cinco de mayo de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°1673-2025.-

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Mauricio Alonso Silva Cancino, don Omar Antonio Astudillo Contreras y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°1673-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 01 de septiembre de 2026.



2F9AC06F-F62A-4A4F-A2C5-9F4EB6C6C709

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.